

1501960-50.2022.8.26.0161

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: José Pedro Rebello Giannini

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/10/2022

... indicou que ele costumava realizar roubos.

O policial militar Gilmar Fim prestou depoimento em sentido semelhante.

Ambos indicaram que o réu negou os fatos, mas a vítima reconheceu o réu como o autor do delito de roubo, presencialmente, segundo soube, apesar de não haver acompanhado tal reconhecimento.

Importante anotarmos que a vítima teve bastante contato com o réu, dada a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

3ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, Diadema-SP - cep 09912-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501960-50.2022.8.26.0161 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501960-50.2022.8.26.0161

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2155098/2022 - 04º D.P. DIADEMA, 19466882 - 04º D.P. DIADEMA, 2155098 - 04º D.P. DIADEMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANILO JORGE HANNA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Pedro Rebello Giannini

Vistos.

Trata-se de ação penal pública ajuizada em desfavor do réu DANILO JORGE HANNA, porque, em 25 de maio de 2022, por volta das 18h21min, na Avenida Alda, nº 734, nesta cidade e Comarca, subtraiu, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, um veículo, um aparelho celular e uma mochila escolar pertencente à vítima Cíntia Marinho da Silva Soares, de acordo com a casuística apresentada pela denúncia.

A denúncia foi recebida em 06 de julho de 2022, sendo o réu citado, apresentando defesa escrita, sem absolvição sumária, tendo sido mantido o recebimento da denúncia, e designada audiência de instrução. Na fase instrutória foram ouvidas a vítima, duas testemunhas em comum, e ao final, interrogado o réu.

Manifestaram-se as partes em debates orais, o Ministério Público pela procedência da demanda, com considerações acerca da reprimenda a ser imposta, e a defesa, pela absolvição por ausência de provas, com pleitos subsidiários.

É o Relatório. Fundamento e Decido.

A Ação Penal PROCEDE; ao término da instrução criminal e após detido exame do

conjunto probatório, há provas suficientes da prática, pelo réu, do crime previsto no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal.

A materialidade e autoria do delito de roubo imputado ao réu lhes podem ser, tranquilamente, creditadas, não obstante a negativa por ele esboçada em Juízo, e as razões expostas pela Doute Defesa.

A materialidade delitiva vem consubstanciada pelo Boletim de Ocorrência lavrado quando dos fatos, bem como pelas declarações da vítima, e pelo depoimento emanado das testemunha ouvida em Juízo, e sob o crivo do contraditório.

Interrogado em Juízo, o réu procurou afastar a procedência da pretensão punitiva, aos argumentos de que não praticou o fato; encontrava-se em casa dormindo, ao que localizaram o veículo na posse de terceiro. Nega que estivesse com a chave do veículo. Não conhecia o rapaz que estava no carro.

Não convence, contudo, a versão por ele apresentada em Juízo como forma de procurar eximir-se da pretensão punitiva.

Ouvida em juízo, a vítima dos fatos, Cíntia Marinho da Silva Soares relatou que se encontrava com seu veículo, que apresentou problemas mecânicos, ao que parou o carro, vindo a ser abordada por alguém que se prontificou a ajudar. Estava com seus filhos no veículo. Essa pessoa o auxiliou por cerca de 10 minutos, ao que ele entrou no carro da depoente, sentando no banco do motorista, como se fosse ligar o veículo, dando partida no motor. O capô ainda estava aberto. Ela estranhou, mas abaixou o capô, e ao retornar para o veículo, houve o anúncio do assalto, a m[ã]o armada. Retirou seus filhos do carro, e ele pediu seu aparelho celular, além de outros pertences. Recuperaram o carro cerca de 2 semanas após os fatos. Na época reconheceu o então motorista como autor dos fatos. O carro estava bastante danificado, mas não houve acionamento. Gastou cerca de R\$ 7.000,00 (sete mil reais) para os reparos. Esclarece que poderia não reconhecer devido ao nervosismo quando dos fatos, mas que posteriormente recobrou sua memória, e quando do reconhecimento o fez de modo firme e sem titubear, por conta de vestimentas e características físicas. Reconheceu o réu com segurança em Juízo em audiência.

Aponte-se que, em delitos como o de roubo, a palavra da vítima, no caso pessoa idônea e que desconhecia o réu antes dos fatos, se reveste de especial importância, consoante o V. Acórdão, emanado do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, abaixo citado:

“A palavra do ofendido, evidentemente, merece crédito, no confronto com a do réu, não sendo preciso citar a torrencial jurisprudência e a lição dos doutrinadores, quanto à validade da palavra da vítima nos crimes patrimoniais, mormente quando, como no caso em tela, inexistente motivo para infundada incriminação a inocente”. (Apelação nº 0057853-07.2006.8.26.0050, rel. Des. Sérgio Coelho, j. em 05.05.2011 – TJ/SP).

A policial militar Karoline Cantuaria Pires em seu depoimento referiu que realizaram diligências na residência do réu por força de divergências relacionadas ao emplacamento do veículo. Refere que um terceiro foi roubado pelo rapaz que se encontrava na posse do veículo, ao que foram à correspondente residência, porque receberam informações dando conta da localização do carro utilizado para tal delito. A vizinhança indicou que ele costumava realizar roubos.

O policial militar Gilmar Fim prestou depoimento em sentido semelhante.

Ambos indicaram que o réu negou os fatos, mas a vítima reconheceu o réu como o autor do delito de roubo, presencialmente, segundo soube, apesar de não haver acompanhado tal reconhecimento.

Importante anotarmos que a vítima teve bastante contato com o réu, dada a dinâmica em que os fatos ocorreram, o que traz ainda maior confiabilidade à versão que ela traz aos autos, bem como ao respectivo reconhecimento levado a efeito de forma positiva e sem titubeios.

Não há, ademais, elementos de prova, ou indícios, que permitam eivar de dúvidas o quanto afirmado pela vítima e testemunhas policiais, assim como o reconhecimento por ela procedido em Juízo.

Inexistem causas que afastem a ilicitude da conduta do acusado, lhe exclua a culpabilidade, ou a punibilidade.

O manejo de arma de fogo é fato notório, com potencial de intimidação, como

apontado pela vítima, que narrou ter o réu ter sacado a arma que trazia na cintura, apresentando-a no momento do anúncio do assalto.

Como se sabe, no tocante ao emprego da arma de fogo, mostra-se dispensável a apreensão desta e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, se presentes outros elementos probatórios que demonstrem o seu efetivo emprego na prática delitiva, como o caso em apreço, com base no relato da vítima. Nesse sentido, é o posicionamento do C. Superior Tribunal de Justiça e do E. Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO E DA PERÍCIA. CONSTATAÇÃO DO POTENCIAL LESIVO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. APLICAÇÃO SUCESSIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. POSSIBILIDADE. SANÇÃO MAIS RIGOROSA PELAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. REGIME PRISIONAL. PENA SUPERIOR A 8 ANOS. LITERALIDADE DO ART. 33, § 2º, A, DO CP. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, é dispensável a apreensão e realização de perícia no respectivo objeto, desde que existentes outros meios comprobatórios da utilização da arma de fogo na prática delituosa. II- No caso dos autos, a incidência da majorante foi mantida com lastro na prova oral colhida em juízo, concluída, assim, a aptidão da arma de fogo utilizada no crime de roubo. (...) Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no HC 589.733/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020), Passo à dosagem das penas, apontando-se que o réu é portador de maus antecedentes, além de reincidente, fls. 35 a 43.

Atendendo às diretrizes do artigo 59, do Código Penal, por conta dos maus antecedentes do réu, além do ardil com que atuou, abordando a vítima em situação de vulnerabilidade, com pane mecânica, elevo em 1 sexto sua pena base, fixando-a em 4 anos e 8 meses de reclusão, além de 11 dias multa, cada qual no mínimo legal. Em segunda fase, por conta da reincidência, elevo a pena base em 1 sexto, ausentes outras causas agravantes ou atenuantes, fixando a pena intermediária em 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, além de 12 dias-multa, cada qual nos mínimos legais. Ante o manejo de arma de fogo, elevo novamente a pena à razão de 2 terços, o que conduz a reprimenda ao patamar de 9 anos e 26 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 20 dias multa, cada qual nos mínimos legais.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal, para o fim de condenar o réu DANILO JORGE HANNA como incurso nas penas do 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, aplicando-lhe a pena definitiva de 9 anos e 26 dias de reclusão, e 20 dias-multa, cada qual no mínimo legal, sendo cada dia-multa arbitrado em importância equivalente a um trigésimo do valor do salário mínimo mensal vigente ao tempo da infração penal. O regime de cumprimento de pena é o FECHADO.

O réu não poderá recorrer em liberdade. Observo que restam evidentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, em especial a necessidade de garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista tratar-se o crime de roubo de delito que em muito agrava o contexto social em que se dá a sua prática; ademais, é de se lembrar que o delito foi praticado com uso de arma de fogo, presente gravidade concreta, cuidando-se de réu reincidente e portador de maus antecedentes por conta de crimes patrimoniais.

Deixo de facultar ao réu o ingresso em regime mais benéfico de cumprimento de pena (artigo 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal), ante a ausência de requisitos para tanto, sejam de ordem objetiva, sejam de ordem subjetiva (artigo 112 da LEP), tratando-se, ademais, de matéria a ser analisada pelo Juízo da Execução; neste sentido: "ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL). ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS INOCORRÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. AUMENTO DAS DUAS QUALIFICADORAS NA PORCENTAGEM MÍNIMA DE 1/3 - INVIABILIDADE OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS. REGIME INICIAL SEMIABERTO INADMISSIBILIDADE FECHADO É O CORRETO PARA O CRIME DE ROUBO. DETRAÇÃO E

PROGRESSÃO IMPOSSIBILIDADE NECESSIDADE DE ANÁLISE DE REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. RECURSOS DESPROVIDOS". (Apelação Criminal nº 0045462-10.2012.8.26.0050, 4ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, rel. Des. Ivana David, julgada em 5 de novembro de 2013).

Do corpo de tal julgado supra extrai-se o seguinte excerto: "Por fim, deixo de aplicar a regra da detração, prevista no artigo 387, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 12.736, de 2012, para fins de fixação de regime, pois, nesse momento, não há elementos para avaliar os requisitos necessários à eventual progressão de regime, e, também, porque o Juiz das execuções penais ainda é competente para decidir sobre essa questão, nos termos do artigo 66, da LEP".

Deixo de fixar valor mínimo de indenização, ausentes elementos de prova documental para tanto, sem prejuízo de eventual medida judicial autônoma neste sentido.

Concedo ao réu a gratuidade da Justiça. Expeça-se todo o necessário

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Diadema, 05 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA